

Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Unsere Bedingungen gelten ausschließlich. Sie werden durch Auftragserteilung anerkannt. Dies gilt bei ständigen Geschäftsbeziehungen auch für zukünftige Aufträge. Abweichende oder entgegenstehende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich und schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.

2. Alle Aufträge bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Erst mit dieser kommt der Vertrag zustande. Erwartet der Besteller bestimmte Eigenschaften der bestellten Ware, hat er auf diese im Rahmen des Auftrags gesondert hinzuweisen. Sie werden nur dann Vertragsgrundlage, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt und damit zugesichert werden. Der Besteller ist verpflichtet, das ihm angebotene oder bemusterte Material auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Die nachträgliche Änderung oder Stornierung eines erteilten Auftrags ist nur möglich, wenn der Auftraggeber für alle bis dahin entstandenen Kosten aufkommt. Die Produktionsplanung steht in unserem Ermessen. Rücktritt unter Berufung auf einen späteren Liefertermin ist nach Produktionsbeginn nicht möglich.

3. Lieferungen erfolgen schnellstmöglich. Lieferzusagen und Angaben von Lieferfristen sind jedoch grundsätzlich unverbindlich, soweit nicht eine präzise Zeitangabe in der Auftragsbestätigung enthalten ist. Für diesen Fall gelten Fristen als eingehalten, wenn die Ware zum vereinbarten Zeitpunkt ganz oder teilweise unseren Betrieb verlassen hat. Der Besteller erklärt sich ausdrücklich bereit, Teillieferungen anzuerkennen. Näherungsweise angegebene Liefertermine gelten grundsätzlich ab Korrekturfreigabe, andernfalls ab dem Datum der Auftragsbestätigung. Werden wir ganz oder teilweise an der Erfüllung des Vertrags durch Eintritt unvorhersehbarer oder für uns unabwendbarer Ereignisse gehindert, verlängert sich eine etwa vereinbarte Lieferfrist in angemessenem Umfang. Wird durch solche Ereignisse die Lieferung unmöglich, werden wir von unseren Verpflichtungen aus dem Vertrag frei, ohne daß der Besteller zurücktreten oder Schadenersatz verlangen könnte.

4. Die Lieferung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers. In der Wahl des Versandwegs sind wir frei. Sobald wir die Ware dem mit der Versendung Beauftragten übergeben haben, geht die Gefahr auf den Besteller über. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich deren Versendung aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, geht die Gefahr bereits mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Nach unserer Wahl bleibt uns vorbehalten, eingetretenen Verzugschaden in Höhe von 25% des Nettoauftragswerts pauschal zu berechnen. Will der Besteller geltend machen, daß ein niedriger oder überhaupt kein Schaden entstanden sei, obliegt ihm dafür die Beweislast.

5. Dem Besteller übersandte Korrekturabzüge sind von ihm unverzüglich auf textliche und bildliche Richtigkeit zu prüfen und uns mit Genehmigungsvermerk, gegebenenfalls Änderungsvermerk zurückzugeben. Notwendige Korrekturen oder Änderungen, die wir nicht zu vertreten haben, werden grundsätzlich nach konkretem Mehraufwand in Rechnung gestellt.

6. Soweit wir uns übersandte oder genehmigte Vorlagen reproduzieren und vervielfältigen, erfolgt dies bestmöglich und unter Verwendung qualitativ hochwertiger Rohstoffe. Abweichungen im Material, insbesondere auch materialbedingte oder verfahrenstechnische Farbtonabweichungen zwischen Vorlage und Druckergebnis bleiben ausdrücklich vorbehalten. Reicht der Besteller Konstruktions- und andere Zeichnungen sowie abgeänderte Muster als Bestellgrundlage ein, und sind auf diesen Änderungen gegenüber der zuletzt

durchgeführten Lieferung nicht ausdrücklich und deutlich sichtbar im Ausgabezustand kenntlich gemacht, können dadurch verursachte Falschliefereien von uns nicht vertreten werden. Wird ein Nachdruck bestellt, dürfen wir grundsätzlich davon ausgehen, daß gegenüber dem Vorauftrag keine Änderungen eingetreten sind. Das gilt auch dann, wenn wir zu der Nachbestellung eine geänderte Zeichnung erhalten, auf welcher die Änderungen gegenüber der Vorlieferung nicht ausdrücklich im Ausgabezustand kenntlich gemacht wurden, so wie es Handelsbrauch nach DIN 6771 entspricht. Grundsätzlich gilt hinsichtlich der Ausführung und Lieferung stets der Text der Auftragsbestätigung, soweit der Besteller nicht unverzüglich dieser widerspricht.

7. Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% der Bestellmenge sind branchenüblich und statthaft. Für Mengen unter 1.000 Stück gelten 15%, unter 500 Stück 20% Mehr- oder Mindermenge vereinbart.

8. Skizzen, Entwürfe und andere Fertigungswerkzeuge bleiben in unserem Besitz und werden für angemessene Zeit aufbewahrt, auch dann, wenn deren Erstellung dem Besteller ausdrücklich berechnet wurde. Wir sind nur verpflichtet, diese mit eigenverantwortlicher Sorgfalt aufzubewahren. Eine Versicherung gegen Feuer und andere Schäden erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des Bestellers. Bei eingesandten Vorlagen setzen wir das uneingeschränkte Reproduktionsrecht des Bestellers voraus. Für fremde Vorlagen und Werkzeuge, die nicht innerhalb von vier Wochen zurückgefordert werden, übernehmen wir keine Haftung. Eingereichte Dateien überprüfen wir nicht auf technische Richtigkeit.

9. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise ab Nürnberg ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in unseren Preisen nicht enthalten. Sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen mit 2% Skonto oder binnen 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto ohne Abzug zahlbar. 30 Tage nach Fälligkeit und Rechnungszugang befindet sich der Besteller in Verzug und schuldet Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe. Uns bleibt der Nachweis eines höheren Verzugschadens vorbehalten. Berechtigung zum Skontoabzug besteht nicht, wenn der Besteller mit der Zahlung früherer Rechnungen in Verzug ist. Ergeben sich berechtigte Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Bestellers, oder waren wir früher bereits zur Durchführung eines gerichtlichen Mahnverfahrens gezwungen, sind wir berechtigt, Vorauszahlung des Bruttobestellwertes zu verlangen. Gegen unsere Forderung stehen dem Besteller Aufrechnungsrechte nur dann zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.

10. Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, daß dieser seiner nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflicht unverzüglich nachgekommen ist und dieses binnen einer Woche schriftlich angezeigt hat. Erfolgt dies nicht, gelten die Liefergegenstände als genehmigt. Für Schäden, die durch eine ungeprüfte Weiterverarbeitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Der Besteller ermöglicht uns eine geeignete Prüfung der gerügten Mängel und stellt ohne gesonderte Aufforderung die notwendigen Informationen zur Verfügung. Soweit ein Mangel vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mängelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen, mangelfreien Sache berechtigt. Zeigen sich Mängel nur an einem Teil der Lieferung, kann dies nicht zur Beanstandung der Gesamtlieferung führen. Auf unser Verlangen ist uns beanstandete Ware unverzüglich zur Prüfung zurückzusenden. Kommt der Besteller dieser Verpflichtung nicht nach oder verändert er die Ware ohne unsere Zustimmung, verliert er etwaige Gewährleistungsansprüche.

11. Unsere Haftung beschränkt sich auf Schäden, die am Liefergegenstand selbst entstanden sind. Für etwaige Folgeschäden haften wir nicht. Dies gilt dann nicht, wenn der Besteller uns Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit nachweist. In jedem Fall sind etwaige Schadensersatzansprüche auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden, höchstens jedoch auf den Auftragswert begrenzt.

12. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Gerät der Besteller in Zahlungsrückstand oder verhält er sich in sonstiger Weise vertragswidrig, sind wir berechtigt, nicht jedoch verpflichtet, die gelieferte Ware zurückzunehmen. In der Zurücknahme durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. Nach Rücknahme der gelieferten Gegenstände sind wir zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeit des Bestellers - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen. Bei Pfändung oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall. Der Besteller ist berechtigt die gelieferten Gegenstände im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen. Er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe seines Rechnungs-Endbetrags einschließlich Mehrwertsteuer ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen und zwar unabhängig davon, ob eine Weiterveräußerung ohne oder nach Verarbeitung erfolgt. Die Verarbeitung oder Umbildung der gelieferten Ware durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird gelieferte Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an den neuen Sachen im Verhältnis des Werts der gelieferten Gegenstände zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt sodann das gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware. Alle Forderungen und Rechte aus dem Verkauf dieser Ware tritt der Besteller schon jetzt zur Sicherung an uns ab. Diese Abtretung nehmen wir hiermit an.

13. Mängelansprüche des Bestellers gegen uns verjähren in 12 Monaten ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. Dies gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, daß der Mangel auf einer vorsätzlichen Pflichtverletzung beruht oder wenn wir aufgrund des ProdHaftG zwingend haften.

14. Sofern der Besteller Kaufmann ist, gilt unser Geschäftssitz als Erfüllungsort. Als Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten gilt Nürnberg als vereinbart. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller nach unserer Wahl auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. Für die Vertragsbeziehung gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des UN-Kaufrechts/CISG wird ausdrücklich ausgeschlossen.

15. Änderungen und Ergänzungen dieser Bedingungen oder abgeschlossener Verträge bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Auch der Verzicht auf dieses Formerfordernis soll wiederum nur in schriftlicher Form zulässig sein. Im Rahmen und in den Grenzen bestehender datenschutzrechtlicher Vorschriften sind wir berechtigt, personenbezogene Daten des Bestellers zu verarbeiten und zu speichern. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam sein oder unwirksam werden, wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

Stand 04/2004